



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Lundi 27 Safar 1435 – 30 décembre 2013

156^{ème} année

N° 104 Spécial

Sommaire

Lois

Loi organique n° 2013-52 du 28 décembre 2013, modifiant et complétant la loi organique n° 2012-23 du 20 décembre 2012, relative à l'instance supérieure indépendante pour les élections **3650**

Loi organique n° 2013-52 du 28 décembre 2013, modifiant et complétant la loi organique n° 2012-23 du 20 décembre 2012, relative à l'instance supérieure indépendante pour les élections (1).

Au nom du peuple,

L'assemblée nationale constituante ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

Article premier - Sont modifiées les dispositions des paragraphes 6, 7, 8, 9, et 10 de l'article 6 et des paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l'article 23 bis de la loi organique n° 2012-23 du 20 décembre 2012, relative à l'instance supérieure indépendante pour les élections comme suit :

Article 6 (paragraphe 6 nouveau) - La commission spéciale fixe un barème d'évaluation sur la base duquel les candidats sont sélectionnés et classés, lequel est approuvé par consensus des membres de la commission spéciale et publié au Journal Officiel de la République Tunisienne lors de l'ouverture des candidatures.

Article 6 (paragraphe 7 nouveau) - La commission spéciale procède à l'examen des dossiers de candidature et à la délibération sur chaque dossier de candidature sur la base des conditions prévues par l'article 7 de la présente loi. Elle procède aussi au classement des candidats pour chaque catégorie des catégories mentionnées à l'article 5, répondant aux conditions prévues par ordre de mérite selon le barème d'évaluation. En cas d'égalité entre deux candidats ou plus, le même classement leur est accordé et seront classés par ordre alphabétique. La liste finale des candidats classés par ordre de mérite est publiée sur le site électronique de l'assemblée législative. Aucun retrait de candidature n'est admis après la publication. Il serait sans effet sur le reste des procédures de l'élection du conseil de l'instance.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l'assemblée nationale constituante dans sa séance du 28 décembre 2013.

Article 6 (paragraphe 8 nouveau) - Le président de la commission spéciale transmet à la séance plénière de l'assemblée législative la liste finale des candidats classés par ordre de mérite pour chaque catégorie à fin d'élire les neuf (9) membres du conseil de l'instance supérieure indépendante pour les élections dans un délai maximum de deux (2) jours à compter de la date de l'expiration des délais des recours.

Article 6 (paragraphe 9 nouveau) - Le vote se déroule au sein de la séance plénière de l'assemblée législative à fin d'élire les neuf (9) membres du conseil de l'instance supérieure indépendante pour les élections à la majorité des deux tiers des membres de l'assemblée législative par vote secret uninominal catégorie par catégorie en tours successifs jusqu'à pleine composition.

Article 6 (paragraphe 10 nouveau) - Chaque membre de l'assemblée législative choisit neuf (9) membres parmi les candidats prévus au paragraphe 8 du présent article sur la base de la composition prévue par l'article 5 de la présente loi.

Article 23 bis (paragraphe premier nouveau) - Seule la liste des candidats est susceptible de recours devant le tribunal administratif, et ce, exclusivement par les candidats dans un délai d'un (1) jour à compter de la date de publication de la liste finale des candidats au site électronique de l'assemblée législative. Le recours ne peut porter que sur les conditions prévues à l'article 7 de la présente loi.

Article 23 bis (paragraphe 2 nouveau) - L'auteur du pourvoi est tenu, dans ce cas, de signifier à l'assemblée législative par exploit d'un huissier de justice le recours avec une copie de la requête en pourvoi et les pièces justificatives. Le recours est formé obligatoirement par un avocat à la cour de cassation, la requête doit être motivée et accompagnée par les pièces justificatives et le procès-verbal de signification à l'assemblée législative.

Article 23 bis (paragraphe 3 nouveau) - L'assemblée législative répond à la requête en pourvoi dans un délai d'un (1) jour de la date de sa signification.

Article 23 bis (paragraphe 4 nouveau) - Le greffe du tribunal administratif procède à l'enregistrement de la requête en pourvoi et à sa transmission immédiate au premier président qui l'inscrit aussitôt à l'assemblée plénière juridictionnelle qui statue dans un délai maximum de deux (2) jours de la date de réponse de la partie défenderesse. Elle peut ordonner l'exécution sur minute.

Art. 2 - Est ajouté un paragraphe 7 nouveau à l'article 23 bis de la loi organique n° 2012-23 du 20 décembre 2012, relative à l'instance supérieure indépendante pour les élections comme suit :

Article 23 bis (paragraphe 7 nouveau) - En cas de prononcé d'un jugement portant annulation, la commission spéciale se réunit dans un délai maximum de deux (2) jours à compter de la date du prononcé à fin de modifier la liste finale des candidats. Ladite

liste est publiée après modification au site électronique de l'assemblée législative et le président de la commission la transmet immédiatement à la séance plénière de l'élection des membres du conseil de l'instance supérieure indépendante pour les élections. Dans ce cas, la décision de la commission spéciale est définitive et n'est susceptible d'aucun recours y compris le recours pour excès de pouvoir.

Art. 3 - La présente loi organique entre en vigueur dès sa promulgation et publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et sera exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 28 décembre 2013.

Le Président de la République
Mohamed Moncef El Marzougui

A **BONNEMENT**

au Journal Officiel de la République Tunisienne

Lois, Décrets et Arrêtés

Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :

Contactez le siège de l'Imprimerie Officielle, avenue Farhat Hached, 2098 Radès -
Tél. : 71.434.211 ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- * **1000 - Tunis** : 1 rue Hannon - Tél. : 71.329.637
- * **4000 - Sousse** : Cité C.N.R.P.S rue Rabat –
Tél. : (73) 225.495
- * **3051 - Sfax** : Merkez El Alia, route El Aïn, Km 2.2
Sfax - Tél. : (74) 460.422

Le paiement se fera en espèces ou par chèques ou par virement postal ou bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne à l'un des comptes ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 17. 001 00000000 61015 - 85
S.T.B. : Thameur 10.000.0000576088.788.79
B.N.A. : Tunis 03. 000 0100115006046 - 07
U.I.B. : Agence Afrique 12 001 000 35 00 701 004/30
A.T.B. : Agence Mégrine 01.100.028 1104 2433 87 90
Attijari bank (Liberté) : 04 1020 024047001997 - 74
B.I.A..T. (Mégrine) : 08 2030 005230 000028 - 29
Attijari bank (Radès) : 04. 1000 094047001039 - 69

Sousse :

S.T.B. : 10 609 089 1004125 788 66

Sfax :

B.I.A.T. : 08 70300044 30 000018 - 67

Prix du numéro du J.O.R.T de l'année en cours

Edition originale : 1,000 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Traduction : 1,400 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Frais d'envoi en sus